Beispiel 9: ZR 19, Examensübungsklausur: Von missratenen Söhnen und schnellen Sportwagen, veröffentlicht 2021

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Simon Gerdemann, LL.M. (Berkeley), Göttingen, Examensübungsklausur: Von missratenen Söhnen und schnellen Sportwagen, ZJS_2021_6_S764. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Kein Anspruch aus § 1007 Abs. 1 BGB

ERFÜLLT, wenn die Antwort einen Herausgabeanspruch des früheren Besitzers A gegen D aus § 1007 Abs. 1 BGB wegen der Gutgläubigkeit des D beim Besitzerwerb verneint. NICHT ERFÜLLT, wenn sie den Anspruch trotz fehlender Bösgläubigkeit des D bejaht oder nicht behandelt.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Am Montag des 9.8.2021 fährt der Postbeamte B in Northeim zum ansässigen Autohändler A, um sich einen neuen Kleinwagen anzuschaffen. Bei der Besichtigung der in Frage kommenden Fahrzeugtypen fällt ihm im Vorbeigehen ein roter Sportwagen der Marke Ferrari, Modell Testarossa, im Wert von 100.000 € auf. A, als geschäftstüchtiger Autohändler im Bemerken sehnsüchtiger Kundenblicke bestens geübt, ergreift daraufhin die Chance, B das beeindruckende Gefährt ordentlich schmackhaft zu machen. Als dieser sich ziert, statt des üblichen Volvos einen derart teuren und unfallgefährdeten Wagen zu erwerben, bietet A ihm an, das Auto bei einer zweitägigen Probefahrt doch ruhig erst einmal ausgiebig auszuprobieren, bevor er sich entscheidet. Immerhin sei ihm B als zuverlässiger Mensch und vorsichtiger Fahrer bestens bekannt, über die Risiken einer anfangs ungewohnten Geschwindigkeit des Wagens solle er sich mal keine Sorgen machen. Von den warmen Worten des A überzeugt, fährt B daraufhin mit dem Sportwagen vom Hof. Schon auf dem Weg nach Hause ist sich der grundsolide B aber zunehmend sicher, dass ein derart prolliges Fortbewegungsmittel eigentlich gar nichts für ihn ist und er den Wagen letztendlich nicht erwerben möchte. Als er in seine Garageneinfahrt einbiegt, sieht sein volljähriger Sohn, der aufstrebende Jurastudent C, der seinen Eltern über das Wochenende aus Göttingen einen Besuch abstattet, den roten Sportwagen und ist sofort hellauf begeistert. Im Gespräch mit seinem Vater bittet er diesen, den Wagen für die verbleibende Probezeit nutzen zu dürfen, da er wegen eines Bahnstreiks andernfalls nur schwer zurück nach Göttingen kommen würde und mit dem schicken Gefährt außerdem seine Kommilitoninnen beeindrucken möchte. A müsse man davon ja nichts erzählen und er würde den Wagen am Mittwochmorgen pünktlich zurückbringen. B ist skeptisch, da er weiß, dass C nicht nur Jurastudent, sondern auch allgemein recht missraten ist und darüber hinaus erst seit einem Jahr seinen Führerschein besitzt. Daraufhin bittet C seinen Vater inständig und verspricht ihm, für die nächsten drei Monate kostenlos den Familienrasen zu mähen und zudem 100 € zu zahlen, wenn er im Gegenzug frei über den Wagen verfügen darf. B willigt daraufhin ein. Als C am Dienstag auf den Uniparkplatz fährt und einparken möchte, überschätzt er die rückwärtige Beschleunigung des Autos und setzt dieses leicht fahrlässig gegen eine Wand. Hierdurch

entsteht ein Schaden am Heck des Sportwagens i.H.v. 5.000 €. Während C sich noch über seinen ärgerlichen Fehler aufregt, entdeckt er im Handschuhfach des Wagens die Fahrzeugpapiere des Autos, welche A dort liegengelassen hatte. Da er sich sicher ist, dass sein Vater ihm wegen des Heckschadens ohnehin die Hölle heiß machen wird, beschließt er kurzerhand, gleich Nägeln mit Köpfen zu machen und das Auto gewinnbringend weiter zu veräußern, um mit dem Geld erst einmal in den verdienten Urlaub zu fahren, bis sich alles beruhigt hat. Da C sich schon durch geschicktes Fälschen seiner Abitururkunde erfolgreich ins Jurastudium gemogelt hatte, fällt es ihm leicht, mit entsprechendem Werkzeug die Namensangaben in der Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) derart zu fälschen, dass ein Laie dies nur bei besonders genauem Hinsehen erkennen könnte. Am Abend bietet er den Sportwagen sodann auf einer Feier seinem wohlhabenden Kommilitonen D zum Preis von 90.000 € zum Verkauf an. D ist zwar etwas überrascht, dass ein Kommilitone einen so wertigen Wagen besitzt und ihn so kurzfristig verkaufen will, glaubt dem überzeugungsstarken C nach einem kurzen Blick in die Zulassungsbescheinigung aber, dass er neben seinem Studium unfassbar viel Geld durch Bitcoin-Geschäfte gemacht hat und er sich ohnehin bald einen noch teureren Wagen leisten will. D fragt daraufhin nicht weiter nach, überweist per Handy kurzerhand den geforderten Betrag und fährt mit dem Sportwagen nach Hause. Als C den Wagen am Mittwoch nicht nach Northeim zurückbringt, ruft B ihn an, um zu erfahren, was denn nun los sei. C, der schon im Flieger nach Barbados sitzt, berichtet seinem wütenden Vater daraufhin von den Vorkommnissen am Dienstag und teilt ihm den Namen des D mit. Tief zerknirscht ruft B daraufhin A an und schildert ihm die Untaten seines Sprösslings. Frage 1 Kann A von D die Herausgabe des Sportwagens verlangen? Frage 2 Stehen A wegen der Beschädigung und Veräußerung des Wagens Ansprüche gegen B und/oder C zu? Frage 3 Könnte D von A die Herausgabe des noch bei diesem befindlichen Zweitschlüssels verlangen?

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung zur Examensübungsklausur: Von missratenen Söhnen und schnellen Sportwagen

Frage 1: Kann A von D die Herausgabe des Sportwagens verlangen?

A könnte gegen D einen Anspruch auf Herausgabe des Sportwagens gemäß § 985 BGB haben.

I. Anspruch aus § 985 BGB

Voraussetzung für einen Anspruch aus § 985 BGB ist, dass A Eigentümer des Sportwagens ist und D unrechtmäßiger Besitzer.

1. Eigentum des A

Ursprünglich war A Eigentümer des Sportwagens. Er hat das Fahrzeug dem B zur Probezeit überlassen. Fraglich ist, ob A sein Eigentum im Laufe der Ereignisse verloren hat.

a) Kein Eigentumsübergang auf B

B hat den Wagen am 9.8.2021 zur Probefahrt mitgenommen. Eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB ist nicht erfolgt, da weder eine dingliche Einigung über den Eigentumsübergang noch eine Übergabe zu Erwerbszwecken stattgefunden hat. B sollte lediglich die Möglichkeit haben, den Wagen zu testen. A ist somit Eigentümer geblieben.

b) Kein Eigentumsübergang auf C

C könnte Eigentum von B erworben haben. Eine Übereignung von B an C nach § 929 S. 1 BGB scheitert jedoch bereits daran, dass B nicht Eigentümer des Wagens war. Auch eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB i.V.m. § 931 BGB oder § 929a BGB scheidet mangels Eigentümerstellung des B aus.

c) Eigentumserwerb des D

D könnte jedoch gutgläubig Eigentum an dem Sportwagen erworben haben.

aa) Rechtsgeschäftlicher Erwerb

C und D haben sich über den Verkauf des Sportwagens zum Preis von 90.000 € geeinigt und der Wagen wurde dem D übergeben. Damit liegt ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts vor, das auf die Übertragung des Eigentums gerichtet ist (§ 929 S. 1 BGB). Die dingliche Einigung und Übergabe sind erfolgt.

bb) C als Nichtberechtigter

C war nicht Eigentümer des Sportwagens und damit Nichtberechtigter.

cc) Guter Glaube des D, § 932 BGB

Fraglich ist, ob D gutgläubig war. Gemäß § 932 Abs. 2 BGB ist der Erwerber nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

D war überrascht, dass ein Kommilitone einen so wertigen Wagen besitzt und ihn kurzfristig verkaufen will. Er ließ sich jedoch von C überzeugen, dass dieser durch Bitcoin-Geschäfte reich geworden sei und sich bald einen noch teureren Wagen leisten wolle. Nach einem kurzen Blick in die gefälschte Zulassungsbescheinigung Teil II fragte er nicht weiter nach.

Es stellt sich die Frage, ob D hier grob fahrlässig gehandelt hat. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird und unbeachtet geblieben ist, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen.

D hätte verschiedene Verdachtsmomente erkennen müssen:

- Ein Kommilitone verkauft einen Ferrari Testarossa im Wert von 100.000 € für 90.000 € auf einer Feier
- Der kurzfristige und ungewöhnliche Verkaufsumstand (Abendverkauf auf einer Party)
- Der deutlich unter Marktwert liegende Preis

Andererseits:

- C konnte eine plausible Erklärung (Bitcoin-Gewinne) liefern
- D hat immerhin in die Zulassungsbescheinigung geschaut
- Die Fälschung war so geschickt, dass ein Laie sie nur bei besonders genauem Hinsehen erkennen konnte

Die Umstände des Verkaufs (Abend auf einer Feier, Kommilitone mit teurem Wagen, günstiger Preis) begründeten zwar einen gewissen Verdacht. Allerdings konnte C eine nachvollziehbare Geschichte erzählen (Bitcoin-Gewinne), und D hat zumindest Einsicht in die Fahrzeugpapiere genommen. Da die Fälschung für einen Laien nur bei besonders genauem Hinsehen erkennbar war, kann D nicht der Vorwurf grober Fahrlässigkeit gemacht werden. Die Überprüfung der Zulassungsbescheinigung Teil II ist die übliche und im Rechtsverkehr anerkannte Methode, das Eigentum an einem Kraftfahrzeug zu prüfen. Ein Laie muss nicht mit ausgefeilten Fälschungen rechnen.

D war daher gutgläubig i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB.

dd) Abhandenkommen, § 935 BGB

Fraglich ist jedoch, ob ein gutgläubiger Erwerb gemäß § 935 Abs. 1 BGB ausgeschlossen ist, weil der Sportwagen dem A abhandengekommen ist.

Abhandenkommen bedeutet den Verlust des unmittelbaren Besitzes ohne oder gegen den Willen des Besitzers.

Ursprünglich hatte A den unmittelbaren Besitz. Er hat den Wagen dem B zur Probefahrt überlassen. Damit hat B unmittelbaren Besitz begründet, A wurde mittelbarer Besitzer (§ 868 BGB). Der Besitzverlust erfolgte mit Willen des A.

Als B den Wagen an C weitergab, geschah dies mit Willen des B. B war zu diesem Zeitpunkt unmittelbarer Besitzer. Fraglich ist, ob B gegenüber A zur Weitergabe des Wagens berechtigt war. B sollte das Auto ausprobieren, nicht aber Dritten überlassen. Indem B den Wagen dem C zur freien Verfügung überließ, überschritt er die Grenzen des ihm eingeräumten Besitzrechts. B war nicht zur Besitzüberlassung an C berechtigt.

C hat den Wagen sodann unterschlagen und an D veräußert. Der Besitzverlust bei A (als mittelbarem Besitzer) trat dadurch ein, dass C den Wagen an D veräußerte und D diesen mit nach Hause nahm. Dies geschah gegen den Willen des A.

Nach herrschender Meinung kommt es für § 935 BGB auf den Besitzverlust beim unmittelbaren Besitzer an, sofern der mittelbare Besitzer dem unmittelbaren Besitzer die Sache freiwillig überlassen hat. Der unmittelbare Besitzer B hat den Besitz jedoch freiwillig an C übertragen. B willigte in die Nutzung des Wagens durch C ein. Dass B die Weitergabe nicht gestattet war, ändert nichts daran, dass B den unmittelbaren Besitz willentlich auf C übertragen hat.

Hier liegt die besondere Konstellation vor, dass der unmittelbare Besitzer B den Wagen freiwillig an C weitergab, C den Wagen dann aber unterschlug. Der Bundesgerichtshof stellt für die Frage des Abhandenkommens auf den letzten unmittelbaren Besitzer ab, der den Besitz ohne Willen des Eigentümers erlangt hat oder dessen Besitzüberlassung nicht mehr vom Eigentümerwillen gedeckt ist.

C hat den unmittelbaren Besitz von B erlangt. B übertrug C den Besitz willentlich. Allerdings war B zur Weitergabe nicht berechtigt, und A hatte weder der Weitergabe zugestimmt noch von ihr Kenntnis.

Die Weitergabe an C durch B erfolgte ohne Zustimmung des A und außerhalb der B eingeräumten Rechtsmacht. B war lediglich zur Probefahrt berechtigt, nicht aber zur Überlassung an Dritte. Dennoch liegt ein Besitzverlust durch den unmittelbaren Besitzer B mit dessen Willen vor. Ein Abhandenkommen i.S.d. § 935 BGB setzt jedoch voraus, dass der Besitzer den Besitz unfreiwillig verloren hat. Freiwillige Weitergabe durch den Besitzdiener oder -mittler schließt Abhandenkommen grundsätzlich aus, es sei denn, der Besitzmittler selbst hat die Sache unterschlagen.

Hier ist zu differenzieren:

- B verlor den Besitz freiwillig an C, aber C war von Anfang an nicht berechtigt, den Wagen zu besitzen (außer im Verhältnis zu B). Die Unterschlagungshandlung des C (Veräußerung an D) stellt jedoch ein Abhandenkommen dar, da C den Besitz willentlich erlangt hat, aber der Eigentümer A mit der Weitergabe an C nicht einverstanden war und C den Wagen später entgegen dem Willen des A veräußerte.

Die Rechtsprechung differenziert hier wie folgt: Wird eine Sache vom Besitzmittler (B) an einen Dritten (C) weitergegeben, ohne dass der Eigentümer hierin eingewilligt hat, und veräußert dieser Dritte die Sache, so kommt es darauf an, ob der Eigentümer den Besitz des Dritten noch gegen sich gelten lassen

muss. Da B nicht zur Weitergabe an C berechtigt war, hat C den Besitz ohne Willen des Eigentümers A erlangt. Die spätere Veräußerung an D ist dann ein Fall des Abhandenkommens. Der Wagen ist A abhandengekommen.

Daher greift § 935 Abs. 1 BGB ein. Ein gutgläubiger Erwerb des D scheitert.

ee) Keine Ausnahme nach § 935 Abs. 2 BGB

Eine Ausnahme nach § 935 Abs. 2 BGB für Geld, Inhaberpapiere oder öffentlich versteigerte Sachen liegt nicht vor. Der Sportwagen ist keine solche Sache.

d) Zwischenergebnis zum Eigentum

D hat kein Eigentum an dem Sportwagen erworben. A ist weiterhin Eigentümer.

2. Besitzer

D ist unmittelbarer Besitzer des Sportwagens.

3. Kein Recht zum Besitz, § 986 BGB

D hat kein Recht zum Besitz gegenüber A. Ein Kaufvertrag mit C verleiht D kein Besitzrecht gegenüber dem Eigentümer A. D kann sich nicht auf § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB berufen, da C nicht Eigentümer war und D auch nicht gutgläubig Eigentum erworben hat. Ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag mit C wirkt nur inter partes, nicht gegenüber dem wahren Eigentümer A.

4. Ergebnis zu § 985 BGB

A hat gegen D einen Anspruch auf Herausgabe des Sportwagens aus § 985 BGB.

II. Anspruch aus § 1007 BGB

Ein Anspruch aus § 1007 Abs. 1 BGB scheidet aus, da D beim Besitzerwerb bezüglich des Eigentums des C nicht in gutem Glauben war, denn C war nie Eigentümer. Zudem ist die Sache dem A abhandengekommen (§ 1007 Abs. 2 BGB), sodass ein Anspruch aus § 1007 Abs. 1 BGB nicht gegenüber dem gutgläubigen Besitzer geltend gemacht werden kann, § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB. Allerdings greift § 1007 Abs. 2 S. 2 BGB: Der Anspruch aus § 1007 Abs. 1 BGB besteht gegenüber dem bösgläubigen Besitzer auch bei abhandengekommenen Sachen. D war jedoch gutgläubig.

Ein Anspruch aus § 1007 BGB scheitert.

III. Gesamtergebnis zu Frage 1

A kann von D die Herausgabe des Sportwagens gemäß § 985 BGB verlangen.

Frage 2: Stehen A wegen der Beschädigung und Veräußerung des Wagens Ansprüche gegen B und/oder C zu?

A. Ansprüche des A gegen B

I. Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 1 BGB

1. Schuldverhältnis

Zwischen A und B bestand ein Leihvertrag oder jedenfalls ein Gefälligkeitsverhältnis mit rechtsgeschäftlichem Charakter bezüglich der Probefahrt. Die zweitägige Probefahrt stellt eine Leihe i.S.d. § 598 BGB dar, da A dem B den Sportwagen unentgeltlich zum Gebrauch überlassen hat.

2. Pflichtverletzung

B war aus dem Leihvertrag verpflichtet, den Wagen pfleglich zu behandeln und insbesondere nicht unbefugten Dritten zu überlassen.

Indem B den Wagen seinem Sohn C zur Nutzung für die verbleibende Probezeit überließ, hat er gegen die vertragliche Verpflichtung verstoßen, das Fahrzeug nur selbst zu nutzen. Dies stellt eine Pflichtverletzung i.S.d. § 280 Abs. 1 BGB dar.

3. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB

B müsste die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Gemäß § 276 Abs. 1 S. 1 BGB hat der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. B handelte zumindest fahrlässig, da er wusste, dass C erst seit

einem Jahr den Führerschein besitzt und allgemein "recht missraten" ist. Die Überlassung an einen solchen unerfahrenen und unzuverlässigen Fahrer stellt eine fahrlässige Pflichtverletzung dar. B handelte schuldhaft.

4. Schaden

Fraglich ist, welcher Schaden dem A durch die Pflichtverletzung des B entstanden ist.

a) Beschädigung des Wagens

Durch die Beschädigung des Hecks ist ein Schaden i.H.v. 5.000 € entstanden.

Dieser Schaden ist adäquat-kausal durch die Pflichtverletzung des B verursacht worden. Hätte B den Wagen nicht an C überlassen, wäre der Unfall nicht passiert. Der Schaden liegt auch im Schutzbereich der verletzten Pflicht, denn die Pflicht, das Fahrzeug nicht Dritten zu überlassen, dient gerade auch dem Schutz vor Schäden durch diese Dritten.

b) Veräußerung des Wagens

Durch die Veräußerung des Wagens an D ist A der Besitz und faktisch die Nutzungsmöglichkeit entzogen worden. Der Wagen befindet sich nun bei D. Der Schaden liegt im Verlust des Fahrzeugs (Wert: 100.000 €) oder jedenfalls in den Kosten der Wiedererlangung.

Allerdings könnte der Schaden insoweit entfallen, als A den Wagen von D herausverlangen kann (vgl. Frage 1). Solange A den Wagen von D herausverlangen kann und D zahlungsfähig ist, ist der Schaden noch nicht endgültig eingetreten, sondern besteht lediglich in der Vorenthaltung.

Jedoch: Die Pflichtverletzung des B (Überlassung an C) hat die gesamte Kausalkette in Gang gesetzt. Der Schaden ist auch in der Veräußerung zu sehen. A kann von B Schadensersatz in Höhe des Wertes des Wagens verlangen, wenn und soweit er den Wagen nicht von D zurückerlangt. Die Wiedererlangung von D mindert den Schaden im Wege der Vorteilsausgleichung.

5. Rechtsfolge

B hat A den durch die Pflichtverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen, also 5.000 € für die Beschädigung sowie den Wert des Wagens (100.000 €) abzüglich des durch die Herausgabe von D Erlangten.

6. Ergebnis

A hat gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB aus dem Leihvertrag.

II. Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB

1. Rechtsgutsverletzung

Durch die Überlassung des Wagens an C wurde das Eigentum des A verletzt. Die Beschädigung des Hecks und der spätere Verlust des Wagens stellen Eigentumsverletzungen dar. Die Überlassung an C war eine Ursache für beide Schäden.

2. Verletzungshandlung

Die Handlung des B liegt in der Weitergabe des Wagens an C.

3. Kausalität und Zurechnung

Die Weitergabe war kausal für die Beschädigung und die Unterschlagung. Allerdings ist fraglich, ob dem B die Unterschlagung durch C zugerechnet werden kann. Die Unterschlagung ist eine vorsätzliche unerlaubte Handlung des C, die grundsätzlich dessen eigenes Verschulden darstellt.

B hat den Wagen freiwillig an C überlassen, wodurch dieser erst die Möglichkeit zur Unterschlagung hatte. Dies kann als fahrlässige Ermöglichung einer Unterschlagung gesehen werden. Allerdings haftet derjenige, der lediglich eine Gelegenheit zur unerlaubten Handlung eines Dritten schafft, nicht ohne weiteres für den daraus entstehenden Schaden.

Jedoch liegt hier mehr vor: B hat dem C den Wagen bewusst und gewollt zur Nutzung überlassen, obwohl er wusste, dass C unzuverlässig ist. In der Überlassung liegt eine eigene fahrlässige Eigentumsverletzung des B, die auch für den späteren Verlust adäquat kausal war.

4. Verschulden

B handelte fahrlässig, indem er den Wagen dem unzuverlässigen und unerfahrenen C überließ, obwohl er Bedenken hatte.

5. Schaden

Der Schaden beträgt 5.000 € (Heckbeschädigung) sowie den Wert des Wagens (100.000 €), Zug um Zug gegen Herausgabe des Eigentums oder abzüglich des von D zurückerlangten Wagens.

6. Ergebnis

A hat gegen B auch einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB auf Schadensersatz.

III. Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB

B könnte auch gegen § 246 StGB (Unterschlagung) verstoßen haben. B hat den Wagen unterschlagen, indem er ihn dem C zur Nutzung überließ und sich damit eine fremde Sache rechtswidrig zueignete (durch die Ermöglichung der Weitergabe). Fraglich ist, ob B selbst Zueignungswillen hatte. B wollte C den Wagen für die restliche Probezeit überlassen, nicht aber dauerhaft entziehen. Eine Unterschlagung scheidet daher aus. Ebenso scheidet eine Untreue (§ 266 StGB) mangels Vermögensbetreuungspflicht aus.

Ein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Schutzgesetz scheidet aus.

IV. Zwischenergebnis zu Ansprüchen gegen B

A stehen gegen B Ansprüche auf Schadensersatz in Höhe von 5.000 € (Reparaturkosten) sowie auf Ersatz des Wertes des Fahrzeugs (100.000 €), abzüglich des von D Herausverlangten, aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB sowie aus § 823 Abs. 1 BGB zu.

B. Ansprüche des A gegen C

I. Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Beschädigung des Wagens

1. Rechtsgutsverletzung

C hat das Eigentum des A verletzt, indem er das Heck des Sportwagens beschädigte.

2. Verletzungshandlung

Die Beschädigung erfolgte durch das leichtsinnige Einparken des C.

3. Kausalität

Das Verhalten des C war kausal für die Beschädigung.

4. Verschulden

C handelte laut Sachverhalt „leicht fahrlässig“. Fahrlässigkeit genügt für § 823 Abs. 1 BGB.

5. Schaden

Der Schaden beträgt 5.000 €.

6. Ergebnis

A hat gegen C einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 5.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB.

II. Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen der Veräußerung (Eigentumsentziehung)

Die Veräußerung des Sportwagens an D stellt eine Eigentumsverletzung in Form der Eigentumsentziehung dar. C handelte vorsätzlich, indem er den Wagen an D verkaufte und übereignete. Der Schaden liegt im Verlust des Fahrzeugs (100.000 €), wobei sich A dasjenige anrechnen lassen muss, was er von D zurückerlangt.

A hat gegen C auch einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB auf Schadensersatz wegen der Eigentumsentziehung in Höhe von 100.000 € abzüglich des von D Herausverlangten.

III. Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB (Betrug)

C könnte sich gegenüber D eines Betrugs gemäß § 263 StGB schuldig gemacht haben.

1. Täuschung über Tatsachen

C täuschte D vor, er sei Eigentümer des Fahrzeugs und habe es durch Bitcoin-Geschäfte erworben. Er legte die gefälschte Zulassungsbescheinigung Teil II vor.

2. Irrtum

D irrte über die Eigentümerstellung des C.

3. Vermögensverfügung

D überwies 90.000 € und nahm den Wagen mit.

4. Vermögensschaden

D erlitt keinen Vermögensschaden, da er den Wagen erhielt, der 100.000 € wert ist. Allerdings erwarb D kein Eigentum, da der Wagen abhandengekommen war. D erwarb lediglich Besitz, nicht aber Eigentum. Der Besitz ist weniger wert als das Eigentum. Ein Vermögensschaden liegt daher vor, da D 90.000 € für eine Sache bezahlt hat, die er nicht lastenfrei erwerben konnte. D hat einen Schaden in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Eigentums (100.000 €) und dem, was er erlangt hat (bloßer Besitz, der mit dem Herausgabeanspruch des A belastet ist). Der Vermögensschaden des D liegt somit vor.

5. Schutzgesetzcharakter

§ 263 StGB ist Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB.

6. Verletzung des Schutzgesetzes durch C

C erfüllt den Tatbestand des Betrugs zum Nachteil des D.

7. Kausalität und Schaden für A

Fraglich ist, ob A durch den Betrug des C an D einen Schaden erlitten hat. Der Betrugsschaden des D liegt nicht bei A. A ist nicht vom Schutzbereich des § 263 StGB in diesem Fall erfasst, da sich der Betrug gegen D, nicht gegen A richtet. Der Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB steht nicht A, sondern D zu.

Ein Anspruch des A aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB scheidet aus.

IV. Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB (Unterschlagung)

C könnte eine Unterschlagung gemäß § 246 StGB begangen haben. C hat sich den Wagen rechtswidrig zugeeignet, indem er ihn an D verkaufte und übereignete. Die Zueignung erfolgte durch die Veräußerung, die eine Manifestation des Zueignungswillens darstellt.

§ 246 StGB ist Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB. Der Schaden des A liegt im Verlust des Eigentums (100.000 €). Diese Norm schützt das Eigentum und auch den Eigentümer A unmittelbar.

A hat gegen C einen Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB auf Schadensersatz in Höhe von 100.000 €, abzüglich des von D Herausverlangten.

V. Anspruch aus § 992 BGB i.V.m. § 823 BGB

C war unrechtmäßiger Besitzer, da er den Wagen durch eine Straftat (Unterschlagung, ggf. Betrug) erlangt hat. § 992 BGB verweist bei deliktischem Besitzerwerb auf die deliktischen Ansprüche. Da C durch verbotene Eigenmacht oder Straftat Besitz erlangt hat (die Überlassung durch B war noch rechtmäßig, die spätere Zueignung jedoch nicht), haftet C nach § 992 BGB i.V.m. §§ 823 ff. BGB.

Dies führt zu denselben Rechtsfolgen wie die direkten deliktischen Ansprüche.

VI. Anspruch aus § 990 BGB i.V.m. § 989 BGB

C war beim Besitzerwerb (von B) möglicherweise gutgläubig, da er den Wagen mit Erlaubnis des B nutzen durfte. Spätestens bei der Veräußerung wurde er jedoch bösgläubig. § 990 BGB setzt Bösgläubigkeit beim Besitzerwerb oder Kenntniserlangung voraus. Da C bei Besitzerwerb noch nicht bösgläubig war (er durfte den Wagen ja mit Erlaubnis des B fahren), scheidet eine Haftung nach § 990 BGB aus. C war bei Besitzerwerb durch B rechtmäßiger Besitzer. Erst die spätere Veräußerung war rechtswidrig.

VII. Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion)

C hat den Wagen an D veräußert und dafür 90.000 € erlangt. Dies geschah auf Kosten des Eigentums des A. Die Veräußerung war ein Eingriff in das Eigentum des A. C ist um 90.000 € bereichert.

A hat gegen C einen Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf Herausgabe der 90.000 € (Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB, da die Herausgabe des Erlangten in Natur nicht möglich ist).

Dieser Anspruch besteht neben den deliktischen Ansprüchen. A kann nicht sowohl den Wert des Wagens (100.000 €) als auch die 90.000 € verlangen, da dies zu einer Überkompensation führen würde. Die Ansprüche stehen in elektiver Konkurrenz, und A muss sich das Erlangte anrechnen lassen.

VIII. Gesamtschuldnerische Haftung von B und C

Fraglich ist, ob B und C für den Schaden an A gesamtschuldnerisch haften.

1. Beschädigung des Wagens (5.000 €)

B haftet aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB und § 823 Abs. 1 BGB.

C haftet aus § 823 Abs. 1 BGB.

Beide sind für denselben Schaden verantwortlich. Sie sind Gesamtschuldner gemäß § 840 Abs. 1 BGB, da beide aus unerlaubter Handlung haften. Im Innenverhältnis dürfte C allein haften (§ 840 Abs. 2 BGB), da C den Schaden unmittelbar verursacht hat und B nur eine mittelbare Verantwortung trägt. Der Ausgleich richtet sich nach § 426 BGB.

2. Verlust des Wagens (100.000 €)

B haftet aus Vertrag (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB) und Delikt (§ 823 Abs. 1 BGB).

C haftet aus Delikt (§§ 823 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB).

Beide sind auch hierfür Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis dürfte C allein haften, da er den Wagen vorsätzlich unterschlagen hat, während B nur fahrlässig handelte.

IX. Ergebnis zu Frage 2

A stehen folgende Ansprüche zu:

Gegen B:

- Schadensersatz aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB i.V.m. Leihvertrag in Höhe von 5.000 € (Heckbeschädigung) sowie auf Ersatz des Wertes des Fahrzeugs (100.000 €), abzüglich des von D Herausverlangten
- Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB in gleicher Höhe

Gegen C:

- Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB in Höhe von 5.000 € (Heckbeschädigung)
- Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB und § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB auf Ersatz des Wertes des Fahrzeugs (100.000 €), abzüglich des von D Herausverlangten
- Herausgabe des Veräußerungserlöses in Höhe von 90.000 € aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion), wobei dieser Anspruch mit den Schadensersatzansprüchen in elektiver Konkurrenz steht

B und C haften für beide Schadenspositionen als Gesamtschuldner gemäß § 840 Abs. 1 BGB.

Frage 3: Könnte D von A die Herausgabe des noch bei diesem befindlichen Zweitschlüssels verlangen?

I. Anspruch aus § 985 BGB

D könnte von A die Herausgabe des Zweitschlüssels gemäß § 985 BGB verlangen.

1. Eigentum des D am Zweitschlüssel

D müsste Eigentümer des Zweitschlüssels sein. D hat den Sportwagen von C gekauft und übergeben bekommen. Wie in Frage 1 dargelegt, hat D jedoch kein Eigentum am Sportwagen erworben, da dieser A abhandengekommen ist (§ 935 BGB). Der Zweitschlüssel ist wesentlicher Bestandteil des Sportwagens gemäß § 97 Abs. 1 S. 1 BGB (er dient dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs). Da D kein Eigentum an der Hauptsache erworben hat, hat er auch kein Eigentum am Zweitschlüssel erworben. Gemäß § 947 Abs. 1 BGB erstreckt sich das Eigentum an der Hauptsache auf die wesentlichen Bestandteile. Mangels Eigentumserwerb an der Hauptsache kann D kein Eigentum am Zweitschlüssel geltend machen.

2. Ergebnis

D hat keinen Anspruch aus § 985 BGB gegen A auf Herausgabe des Zweitschlüssels.

II. Anspruch aus § 952 BGB

Gemäß § 952 Abs. 1 BGB erstreckt sich das Eigentum an der Hauptsache auch auf die zum Besitz oder zur Nutzung erforderlichen Urkunden und Gegenstände. Der Zweitschlüssel ist kein Schuldschein oder Urkunde, sodass § 952 BGB nicht direkt anwendbar ist. Selbst wenn man den Fahrzeugschlüssel als „ähnliches Papier" ansehen wollte, würde das Eigentum dem Eigentümer der Hauptsache zustehen, also A, nicht D.

III. Anspruch aus § 1007 BGB

D hat den Zweitschlüssel nie besessen, sodass ein früherer Besitz i.S.d. § 1007 BGB nicht vorliegt. Ein Anspruch scheidet aus.

IV. Anspruch aus Vertrag (Kaufvertrag mit C)

D hat mit C einen Kaufvertrag über den Sportwagen geschlossen. Aus diesem Vertrag steht D ein Anspruch auf Übereignung und Übergabe des Sportwagens sowie aller dazugehörigen Gegenstände zu, also auch des Zweitschlüssels (§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB). Dieser Anspruch richtet sich jedoch nur gegen C, nicht gegen A. Der Kaufvertrag entfaltet keine Wirkung zu Lasten Dritter. A ist nicht Vertragspartei.

V. Anspruch aus § 812 BGB (Kondiktion)

D könnte gegen A einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung haben. A hat den Zweitschlüssel inne, den D möglicherweise beanspruchen kann. Allerdings ist A Eigentümer des Zweitschlüssels. D hat keinen rechtlichen Grund, den Schlüssel von A zu verlangen. A ist nicht um etwas bereichert, was D zusteht. Der Zweitschlüssel gehört weiterhin A als Eigentümer des Fahrzeugs.

VI. Anspruch aus §§ 994, 996 BGB (Verwendungsersatz)

D hat den Sportwagen gekauft und möglicherweise Verwendungen auf das Fahrzeug vorgenommen. Der Zweitschlüssel ist jedoch kein Gegenstand, den D hergestellt oder angeschafft hat. Ein Anspruch auf Herausgabe des Zweitschlüssels aus Verwendungsersatz scheidet aus.

VII. Anspruch aus § 242 BGB (Treu und Glauben) oder als Nebenpflicht

D könnte von A die Herausgabe des Zweitschlüssels nach Treu und Glauben verlangen, wenn A zur Herausgabe des Fahrzeugs verpflichtet ist und der Schlüssel für den Gebrauch des Fahrzeugs erforderlich wäre. Dies würde jedoch voraussetzen, dass D ein Besitzrecht am Fahrzeug hat. Wie in Frage 1 dargelegt, hat D keinen Anspruch auf den Besitz am Fahrzeug aus § 986 BGB, da er das Fahrzeug nicht wirksam erworben hat. D ist unrechtmäßiger Besitzer und muss das Fahrzeug an A herausgeben. Die Nebenpflicht zur Herausgabe von Schlüsseln trifft hier den D gegenüber A, nicht umgekehrt.

VIII. Ergebnis zu Frage 3

D kann von A nicht die Herausgabe des Zweitschlüssels verlangen. A ist Eigentümer des Fahrzeugs und des Zweitschlüssels. D hat gegenüber A weder einen Herausgabeanspruch noch ein Besitzrecht am Fahrzeug. Da D das Fahrzeug selbst an A herausgeben muss, besteht kein Anspruch des D auf den Zweitschlüssel. Vielmehr ist D verpflichtet, den ihm übergebenen Fahrzeugschlüssel zusammen mit dem Fahrzeug an A herauszugeben.

Gesamtergebnis

Frage 1: A kann von D die Herausgabe des Sportwagens gemäß § 985 BGB verlangen. Ein gutgläubiger Erwerb des D nach § 932 BGB scheitert an § 935 Abs. 1 BGB, da der Wagen dem A abhandengekommen ist.

Frage 2: A stehen gegen B und C Ansprüche auf Schadensersatz zu:

- Gegen B aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (Leihvertrag) sowie § 823 Abs. 1 BGB in Höhe von 5.000 € (Heckbeschädigung) und 100.000 € (Fahrzeugwert, abzüglich des von D Herausverlangten).
- Gegen C aus § 823 Abs. 1 BGB und § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 StGB in Höhe von 5.000 € (Heckbeschädigung) und 100.000 € (Fahrzeugwert, abzüglich des von D Herausverlangten) sowie aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf Herausgabe des Veräußerungserlöses von 90.000 € (in elektiver Konkurrenz zu den Schadensersatzansprüchen).
- B und C haften als Gesamtschuldner gemäß § 840 Abs. 1 BGB.

Frage 3: D kann von A nicht die Herausgabe des Zweitschlüssels verlangen. D hat weder Eigentum am Fahrzeug noch am Zweitschlüssel erworben und ist seinerseits zur Herausgabe des Fahrzeugs an A verpflichtet.

5 Musterlösung

Musterlösung

Lösungsvorschlag Frage 1: Anspruch auf Herausgabe des Wagens gegen D

I. Anspruch des A gegen D auf Herausgabe des Sportwagens gem. § 985 BGB

A könnte gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des Sportwagens gem. § 985 BGB zustehen.

1. Eigentum des A

Hierfür müsste A Eigentümer des Kfz als beweglicher Sache i.S.v. § 90 BGB sein. A war ursprünglich Eigentümer des Wagens und hat diesen auch nicht im Rahmen der Probefahrt an B übereignet. Allerdings könnte A sein Eigentum durch Übereignung des Wagens von C an D anschließend verloren haben.

a) Eigentumsverlust durch Übereignung von C an D gem. § 929 S. 1 BGB

Zwischen C und D liegen zwar eine dingliche Einigung und Übergabe vor, allerdings war C weder Eigentümer noch anderweitig zur Verfügung befugt (§ 185 BGB), so dass ein Eigentumsverlust insoweit ausscheidet.

b) Eigentumsverlust durch gutgläubigen Erwerb des D gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB

Jedoch könnte D das Eigentum an dem Wagen gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB erworben haben. Neben Einigung und einer Übergabe im Rahmen eines Verkehrsgeschäfts müsste D hierfür gutgläubig i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB gewesen sein, zudem dürfte der Wagen nicht abhandengekommen sein, § 935 Abs. 1 BGB.

aa) Einigung und Übergabe im Rahmen eines Verkehrsgeschäfts

C und D haben sich am Dienstagabend über den Eigentumsübergang geeinigt und den Wagen gem. § 929 S. 1 BGB übergeben. Da auf Erwerber- und Veräußererseite auch bei wirtschaftlicher Betrachtung unterschiedliche Personen aufgetreten sind, handelt es sich zudem um ein Verkehrsgeschäft.

bb) Gutgläubigkeit des D

Des Weiteren müsste D zum Zeitpunkt der Übergabe gutgläubig gewesen sein. Gutgläubigkeit liegt nach § 932 Abs. 2 BGB vor, wenn dem Erwerber unbekannt ist, dass der Veräußerer nicht Eigentümer der Sache ist und diese Unkenntnis auch nicht auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Grobe Fahrlässigkeit ist wiederum anzunehmen, wenn der Erwerber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und dasjenige unbeachtet gelassen hat, was im gegebenen Fall jedem auffallen müsste. Auch beim Kauf eines Kfz kann der Erwerber grundsätzlich auf den Rechtsschein des Besitzes vertrauen, ohne dass ihn ohne weiteren Anlass konkrete Nachforschungsobliegenheiten treffen würden (vgl. § 1006 Abs. 2 BGB). Allerdings geht die h.M. davon aus, dass er als Mindestvoraussetzung eines gutgläubigen Erwerbs insofern jedenfalls in die Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) Einsicht nehmen muss, da diese im Rechtsverkehr eine zentrale Funktion bei der Bestimmung der Eigentümerstellung über ein Kfz einnimmt. Ist der Veräußerer nicht als Halter eingetragen oder lassen die Zulassungsbescheinigung oder die weiteren Umstände des Erwerbs „offenkundige“ Unstimmigkeiten erkennen, treffen den Erwerber weitere Nachforschungsobliegenheiten. C war als Halter in der Fahrzeugbescheinigung Teil II eingetragen, so dass D insofern keine weiteren Nachforschungsobliegenheiten getroffen haben. Wenngleich es sich hierbei um eine gefälschte Eintragung gehandelt hat, war dies aufgrund der handwerklich guten Fälschungsarbeit des C jedenfalls für D nicht „offenkundig“ erkennbar. Dass einer Person mit entsprechendem Erfahrungs- bzw. Sonderwissen die Fälschung ggf. aufgefallen wäre, ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des D nicht von Belang, so dass D insofern als gutgläubig i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB anzusehen ist. Auch der Umstand, dass C als junger Student ein besonders hochwertiges Kfz sein (vermeintliches) Eigen nennt und die Veräußerung sehr kurzfristig erfolgt, mag nach objektivem Verkehrshorizont zwar gewisse Zweifel an seiner Berechtigung auslösen und hat dies bei D offenbar auch getan. Eine „offenkundige“ Unstimmigkeit, die den gem. § 932 Abs. 2 BGB prinzipiell ausreichenden Rechtsschein des Besitzes beseitigen bzw. weitere Nachforschungsobliegenheit auslösen könnte, ist hierin allerdings nicht zu sehen. Auch wenn man die von C vorgetragene Erläuterung, er sei im Bitcoin-Geschäft zu erheblichem Vermögen gekommen und verkaufe seinen Wagen daher aufgrund eines geplanten Neuerwerbs, als nicht besonders glaubhaft einstuft, erreichen die Umstände des Erwerbs jedenfalls nicht einen Grad derart offenkundiger Unstimmigkeit, dass angesichts des erwerberfreundlichen Maßstabs des § 932 Abs. 2 BGB von einer Bösgläubigkeit des D ausgegangen werden könnte. D war somit zum Zeitpunkt der Übergabe gutgläubig.

cc) Kein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 BGB

Fraglich ist allerdings, ob der Sportwagen A abhandengekommen ist, § 935 Abs. 1 BGB. Unter Abhandenkommen versteht man den unfreiwilligen Verlust des unmittelbaren Besitzes, ohne – nicht notwendig gegen – den Willen des Eigentümers. Auch bei einer freiwilligen Weggabe des Besitzes durch einen Besitzdiener ist dabei nach h.M. auf den Willen des Eigentümers abzustellen, da der Besitzdiener keinen eigenen Besitz innehat, sondern diesen lediglich für seinen Besitzherrn ausübt. Ist der Eigentümer hingegen nur mittelbarer Besitzer, kommt es für das Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB auf die Freiwilligkeit des Besitzverlustes des Besitzmittlers an. Gibt der Besitzmittler die Sache freiwillig an einen Dritten weiter, so stellt dies kein Abhandenkommen für den Eigentümer als mittelbaren Besitzer dar, da dieser an der Entstehung des (falschen) Rechtsscheins des (Eigen-)Besitzes freiwillig mitgewirkt hat und sich das Verhalten des Besitzmittlers insoweit zurechnen lassen muss.

(1) Abhandenkommen durch Weitergabe an C

Als Zeitpunkt eines unfreiwilligen Besitzverlustes kommt hier zunächst die absprachewidrige Weitergabe des Kfz von B an C in Betracht. Wie die Besitzverhältnisse und damit die Frage nach dem Abhandenkommen bei Probefahrten eines Kfz einzuordnen sind, wird unterschiedlich beantwortet. Nach einer Ansicht handelt es sich bei einer Probefahrt regelmäßig weder um einen Fall der Besitzdienerschaft, noch einer Besitzmittlung, sondern vielmehr um eine bloße Besitzlockerung, da die tatsächliche Sachherrschaft als Voraussetzung des Besitzes eine gewisse Dauerhaftigkeit voraussetze. Dies hätte zur Folge, dass der Eigentümer A für die Dauer der Probefahrt nach wie vor als Besitzer anzusehen und die gegen seinen Willen erfolgende Weggabe des Wagens von B an C als Abhandenkommen i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB zu qualifizieren wäre. Nach anderer Ansicht liegt zwischen dem potenziellen Veräußerer und dem Kaufinteressenten bei Probefahrten in der Regel eine Besitzdienerschaft i.S.d. § 855 BGB vor. Begründet wird dies insbesondere damit, dass die Gebrauchsüberlassung des Kfz lediglich zur Vertragsanbahnung erfolge und dem Probefahrenden keine eigenen Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich des Besitzes übertragen werden sollen. Während einige Stimmen innerhalb dieser Ansicht vom generellen Vorliegen einer Besitzdienerschaft bei Probefahrten ausgehen, differenzieren andere nach den individuellen Umständen der Fahrt und nehmen insbesondere bei nur kurzer Fahrtdauer eine Besitzdienerschaft an. Jedenfalls bei Zugrundelegung der erstgenannten Auffassung wäre B damit als Besitzdiener des A zu qualifizieren, mit der Konsequenz, dass in der Überlassung des Kfz an C ein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB läge. Die h.M. ordnet Probefahrten hingegen überwiegend als Besitzmittlungsverhältnisse i.S.v. § 868 BGB ein. Namentlich der BGH geht mittlerweile davon aus, dass dem Kaufinteressenten das Fahrzeug im Rahmen der Vertragsanbahnung eigenständig anvertraut wird, so dass gem. § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB ein gesetzliches Schuldverhältnis als ein der Miete oder Verwahrung „ähnliches Verhältnis“ gem. § 868 Var. 6 BGB und damit ein entsprechendes Besitzkonstitut vorliegt. Dies gelte – in Abgrenzung zu einer bloßen Besitzlockerung – jedenfalls dann, wenn der potenzielle Erwerber eine unbegleitete und auch nicht durch technische Vorrichtungen, die einer Begleitung vergleichbar sind, gesicherte Probefahrt von einer Stunde vornehme. Demgemäß wäre im vorliegenden Fall gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB nicht auf den Willen des A, sondern auf den des B abzustellen, so dass eine freiwillige Weggabe und damit kein erwerbsfeindliches Abhandenkommen vorläge. Nicht zuletzt mit Blick auf die hiesige Sachverhaltskonstellation sprechen überzeugende Gründe für die Annahme eines Besitzmittlungsverhältnisses zwischen A und B und damit gegen ein Abhandenkommen des Kfz durch Weitergabe an C. Entgegen der erstgenannten Ansicht erscheint die Annahme einer bloßen Besitzlockerung jedenfalls bei unbegleiteten Probefahrten fernliegend. Besitz erfordert gem. § 854 Abs. 1 BGB tatsächliche Sachgewalt. Der hierfür notwendigen Einflussnahmemöglichkeit begibt sich der potenzielle Veräußerer eines Kfz durch freiwilligen Besitzverlust bereits in dem Moment, in dem er den Kaufinteressenten mit dem Kfz vom Hof fahren lässt. Dies gilt erst recht, wenn sich die Probefahrt – wie vorliegend – über mehrere Tage erstreckt, ohne dass der Eigentümer in irgendeiner Form tatsächliche Herrschafts- oder auch nur Kontrollmöglichkeiten hat. Die generelle Einordnung von Probefahrten als Fälle einer Besitzdienerschaft ist sowohl aus allgemeinen wie aus fallspezifischen Gründen abzulehnen. Allgemein verlangt § 855 BGB die Weisungsunterworfenheit des Besitzdieners und (nach h.M.) zudem das Vorliegen eines sozialen Abhängigkeitsverhältnisses. Ein Kaufinteressent unterliegt während seiner eigenverantwortlich und im eigenen Interesse durchgeführten Probefahrt aber weder durchsetzbaren Weisungen des potenziellen Verkäufers, noch befindet er sich zu diesem in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis. Selbst wenn man § 855 BGB trotz dieser Gründe jedenfalls bei kurzer Fahrtdauer für anwendbar hielte, scheitert die Annahme einer Besitzdienerschaft vorliegend an den Umständen des Einzelfalls, da B der Wagen von A absprachegemäß nicht nur für eine kurze Testfahrt, sondern für eine ausgedehnte und freiverantwortliche Probenutzung überlassen wurde. Eben diese Abrede zwischen A und B spricht denn auch für die Annahme eines konkreten Rechtsverhältnisses, vermöge dessen B einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt ist und damit für die Annahme eines Besitzkonstituts gem. § 868 BGB. Da A und B jeweils entgegengesetzte, wirtschaftliche Interessen vertreten, ist in der Probefahrt auch nicht lediglich ein vonseiten des A fremdnütziges Gefälligkeitsverhältnis ohne schuldrechtliche Bindung zu sehen. Ob mit dem BGH von einem gesetzlichen Vertragsanbahnungsschuldverhältnis oder von einem eigenständigen, vertraglich

begründeten Schuldverhältnis auszugehen ist, kann an dieser Stelle noch dahinstehen. In jedem Fall wurde durch die freiwillige zweitägige Überlassung zur Probe ein Besitzmittlungsverhältnis geschaffen, dass ein Abhandenkommen des Kfz wegen der freiwilligen Weitergabe des Wagens von A an B gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB ausschließt.

(2) Abhandenkommen durch Weiterveräußerung an D

Als möglicher weiterer Zeitpunkt eines unfreiwilligen Besitzverlustes kommt allerdings noch die unberechtigte Weiterveräußerung des Kfz von C an D in Betracht. Auch insoweit ist wieder entscheidend, wie das konkrete Besitzverhältnis zu qualifizieren ist. Läge zwischen B und C lediglich eine Besitzlockerung oder eine Besitzdienerschaft vor, wäre in der unberechtigten Weiterveräußerung durch C ein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB zu sehen. Wäre das Verhältnis zwischen B und C hingegen als Besitzmittlungsverhältnis zu qualifizieren, würde ein Abhandenkommen aufgrund der freiwilligen Weggabe durch den unmittelbaren Besitzer C ausscheiden, da § 935 Abs. 1 S. 2 BGB auch bei mehrstufigem mittelbaren Besitz i.S.d. § 871 BGB Anwendung findet. Eine bloße Besitzlockerung während des Zeitraums, in dem C in Göttingen frei über den Wagen verfügen darf, scheidet aufgrund der fehlenden Sachherrschaft des B aus. Auch wenn es sich bei C um den Sohn des B handelt, scheitert auch die Annahme einer Besitzdienerschaft nach § 855 Var. 1 BGB qua Zugehörigkeit zum „Haushalt“ des B jedenfalls daran, dass C mittlerweile volljährig ist und nicht mehr im Haushalt des B wohnt. Denkbar wären allenfalls die Qualifizierung der Besitzbeziehung zwischen B und C als „ähnliches Verhältnis“ i.S.d. § 855 Var. 3 BGB. Dies wird von der überwiegenden Ansicht auch ohne langfristige soziale Abhängigkeit insbesondere bei solchen Gefälligkeitsverhältnissen angenommen, im Rahmen derer der Besitzdiener sich den Weisungen des Besitzherrn unterwirft. Abgesehen davon, dass eine Weisungsgebundenheit des C aufgrund der frei verfügbaren Nutzung des Kfz hier nicht anzunehmen ist, spricht der Inhalt der nach den §§ 133, 157 BGB auszulegenden Abrede zwischen B und C vorliegend jedoch trotz persönlicher Verbundenheit für einen mit Rechtsbindungswillen abgeschlossenen Vertrag, der zugleich die Voraussetzungen eines Besitzkonstitutes gem. § 868 BGB erfüllt. C legt erkennbar Wert darauf, den Wagen bis Mittwoch im eigenen Interesse nutzen zu dürfen und diesen erst danach wieder an B herauszugeben. Hierfür hat B sich wiederum von C eine konkrete Gegenleistung in Form eines Nutzungsentgeltes einschließlich Rasenmähens versprechen lassen. Unabhängig von der genauen Einordnung des Vertragstyps liegt damit ein Besitzmittlungsverhältnis vor, mit der Folge, dass es für die Frage der (Un-)Freiwilligkeit des Besitzverlustes allein auf C ankommt. Der Sportwagen ist folglich auch durch Weiterveräußerung von C an D gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB nicht abhandengekommen und ein gutgläubiger Erwerb daher nicht ausgeschlossen. A hat somit das Eigentum an dem Kfz gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB an D verloren.

2. Ergebnis

A hat gegen D mangels Eigentums keinen Anspruch auf Herausgabe des Sportwagens gem. § 985 BGB.

II. Weitere Herausgabeansprüche

Andere Anspruchsgrundlagen kommen nicht in Betracht; insbesondere scheitern Ansprüche nach § 1007 Abs. 1, Abs. 2 BGB an der Gutgläubigkeit des D bzw. dem fehlenden Abhandenkommen, ein Anspruch nach § 861 Abs. 1 BGB am Nichtvorliegen verbotener Eigenmacht und eine Eingriffskondiktion gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB am Vorrang der Leistungsbeziehung.

III. Ergebnis Frage 1

A steht gegen D kein Anspruch auf Herausgabe des Sportwagens zu.

Frage 2: Ansprüche des A gegen B und/oder C

I. Anspruch A gegen B auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € gem. §§ 311 Abs. 2 Nr. 2, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € gem. §§ 311 Abs. 2 Nr. 2, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB wegen der Beschädigung und Weiterveräußerung des Kfz zustehen.

1. Schuldverhältnis

Voraussetzung hierfür ist zunächst das Vorliegen eines Schuldverhältnisses gem. § 280 Abs. 1 BGB. In Betracht käme hier auf den ersten Blick ein eigenständiger Leihvertrag zwischen A und B i.S.d. § 598 BGB. Hierfür müssten A und B eine verbindliche, unentgeltliche Gebrauchsüberlassung vereinbart haben. Unabhängig von der Frage, ob A und B nach objektivem Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB eine verbindliche Gebrauchsüberlassung vereinbaren wollten, spricht die erkennbare Interessenlage bei einer Probefahrt jedenfalls gegen die Annahme der Unentgeltlichkeit. Die Gebrauchsüberlassung an B erfolgt

aus Sicht des A nicht zu fremdnützigen Zwecken, sondern zur wirtschaftlichen Absatzförderung durch Anbahnung eines für den A wirtschaftlich vorteilhaften Vertrages. Die auf gegenleistungsfreie Überlassungen ausgelegten Vorschriften der §§ 598 ff. BGB mit ihren entleihergünstigen Privilegierungen erweisen sich für eine derartigen Interessenlage als unpassend. Aus entsprechenden Gründen scheidet auch die Annahme eines Gefälligkeitsverhältnis aufgrund der gegensätzlichen, wirtschaftlich motivierten Interessenlage der Parteien vorliegend aus. Die h.M. ordnet die Vereinbarung einer Probefahrt, wie bereits erwähnt, nicht als eigenständige vertragliche Vereinbarung, sondern als Vertragsanbahnungsverhältnis im Sinne eines gesetzlichen Schuldverhältnisses gem. § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB ein. Begründet wird dies damit, dass die Annahme eines rechtlich selbstständigen Nutzungsvertrages mit eigenständigen Leistungspflichten von den Parteien in der Regel nicht gewollt sei, sondern die vorläufige Gebrauchsüberlassung vielmehr lediglich einen unselbstständigen Teil des intendierten Kaufvertrages darstelle. Konsequenz dieser Ansicht ist eine potenzielle Haftung wegen Pflichtverletzungen während der Dauer der Probefahrt nach den Grundsätzen der culpa in contrahendo. Dem könnte im hiesigen Fall allerdings entgegenstehen, dass A und B sich auf eine außergewöhnlich lange Probefahrt von zwei Tagen geeinigt haben, in denen B den Wagen ausführlich testen soll. Diese Dauerhaftigkeit und Bedeutung der Gebrauchsüberlassung sprechen eher für einen zwar aus Anlass des Kaufvertrages geschlossenen, rechtlich allerdings selbstständigen, mietähnlichen Vertrag eigener Art i.S.v. § 311 Abs. 1 BGB. Andererseits wird man aufgrund des besonderen Zusammenhangs zwischen Probefahrt und späteren Kauf allgemein nur unter besonderen Umständen annehmen können, dass die Parteien einen Rechtsbindungswillen zum Abschluss eines gesonderten Vertrages mit eigenständigen Leistungspflichten gebildet und i.S.d. §§ 133, 157 BGB für die andere Seite erkennbar geäußert haben. So kann mangels konkreter Anhaltspunkte vorliegend insbesondere nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass B einen unbedingten vertraglichen Anspruch auf Nutzung des Wagens erlangen sollte, der jede vorzeitige Rückforderung des Wagens durch A für die gesamte Dauer der Probefahrt ausschließen sollte. Damit sprechend die besseren Gründe gegen die Annahme eigenständigen Vertragsverhältnisses und für das Vorliegen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses zur Vertragsanbahnung gem. § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB.

Anmerkung: Eine a.A. ist hier sehr gut vertretbar. Zu diskutieren wären dann im Folgenden ein Schadensersatzanspruch aus §§ 311 Abs. 1, 280 Abs. 1, 283 BGB soweit es die Unmöglichkeit der Herausgabe des Kfz betrifft und ein weiterer Schadensersatzanspruch bezüglich des Unfallschadens auf Basis der §§ 311, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB.

2. Pflichtverletzung

B müsste gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB zudem eine vorvertragliche Schutzpflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des A verletzt haben. In Betracht kommen hier zwei unterschiedliche Anknüpfungspunkte für eine Pflichtverletzung: Zum einen eine direkte Zurechnung der Handlungen des C an B über § 278 S. 1 BGB und zum anderen die vorgelagerte, absprachewidrige Weitergabe des Kfz an C als eigene Pflichtverletzungshandlung des B. Für Letzteres müsste C als Erfüllungsgehilfe mit Willen des B in dessen Pflichtenkreis tätig geworden sein. Zum Pflichtenkreis des B gehörte gem. § 241 Abs. 2 Var. 2 BGB insbesondere, auf das ihm zum Gebrauch überlassene Fahrzeug und das daran bestehende Eigentum des A Rücksicht zu nehmen. In eben diesen Pflichtenkreis setzt er C durch Weitergabe des Kfz willentlich ein. Dabei ist nach h.M. unerheblich, ob dem Schuldner die Einschaltung eines Erfüllungsgehilfen gestattet ist, da das Verhalten eines Dritten dem Schuldner im Interesse des Gläubigers erst recht dann zuzurechnen ist, wenn er zur Einschaltung von Erfüllungsgehilfen dem Gläubiger gegenüber überhaupt nicht berechtigt gewesen wäre. Da mittels § 278 S. 1 BGB über dessen Wortlaut hinaus nicht nur Vertretenmüssen, sondern auch Pflichtverletzungen zugerechnet werden, liegen sowohl in der Beschädigung des Kfz als auch in der späteren, A gegenüber wirksamen Veräußerung des Wagens an D jeweils eine relevante Verletzung der Schutzpflicht auf Rücksichtnahme auf das Eigentum des A.

Anmerkung: Sofern Bearbeiter*innen die Anwendbarkeit des § 278 BGB ablehnen, wäre im Folgenden auf die Weitergabe des Wagens als eigene Pflichtverletzungshandlung des B abzustellen, welche aber zu einem im Wesentlichen ähnlichen Ergebnis führt. So wären die Beschädigung und Veräußerung durch C insbesondere auch als adäquat kausale Folgen der unberechtigten Weitergabe durch B einzuordnen, zumal dieser sich über die Unzuverlässigkeit seines Sohnes im Klaren war. Unterschiede können sich allerdings bezüglich eines anspruchsmindernden Mitverschuldens des A ergeben (siehe unten), da der Schaden von B jedenfalls nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde.

3. Vertretenmüssen

Gem. §§ 280 Abs. 1, 278 S. 1 BGB wird das B zugerechnete Vertretenmüssen des C vermutet. Gem. §§ 278 S. 1, 276 Abs. 1, Abs. 2 BGB hat C grundsätzlich sowohl die vorsätzliche Veräußerung des Wagens als auch die leicht fahrlässige Beschädigung des Fahrzeughecks zu vertreten. Allerdings könnte C bzw. B mit Blick auf die leicht fahrlässige Beschädigung des Hecks eine vertragliche Haftungsmilderung zugutekommen. Die

h.M. nimmt im Falle einer Probefahrt auch ohne konkrete Abrede im Wege ergänzender Vertragsauslegung über §§ 133, 157, 242 BGB einen Ausschluss für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen an, sofern diese typischerweise mit den Gefahren der Probefahrt zusammenhängen, wozu insbesondere mangelnde Erfahrung mit dem Fahrverhalten des konkreten Wagens gezählt wird. Begründet wird dies unter anderem damit, dass sich der Händler im Gegensatz zum Kaufinteressenten gegen das (kaum vermeidbare) Risiko derartiger Schäden leicht versichern kann. Im vorliegenden Fall spricht sogar viel dafür, statt eines Rückgriffs auf das Institut der ergänzenden Vertragsauslegung in der ausdrücklichen Erklärung des A, B solle sich über die Risiken einer anfangs ungewohnten Geschwindigkeit mal keine Sorgen machen, einen gem. §§ 133, 157 BGB zwischen den Parteien konkludent vereinbarten Haftungsausschluss anzunehmen. Fraglich ist allerdings, ob diese vertragliche Haftungsmilderung nur für das Fahrverhalten des B oder auch für das des C gelten soll. Gegen Letzteres spricht, dass A den tendenziell unfallgefährdeten Sportwagen nur dem ihm bekannten B, nicht hingegen C für die Probefahrt anvertraut hat. Mit einer Weitergabe an ihm unbekannte, zumal aufgrund des Alters fahrunerfahrene Dritte, hat A sich hingegen nicht einverstanden erklärt und hätte dies angesichts der besonderen Interessenlage im Vorfeld der Vertragsanbahnung auch nicht getan. Da sowohl für eine ergänzende Vertragsauslegung als auch die Annahme und Auslegung einer konkludenten Haftungsmilderung die konkrete Interessenlage der Parteien entscheidend ist, sprechen durchgreifende Gründe dafür, den vertraglichen Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit nicht auf die Pflichtverletzung des Erfüllungsgehilfen C zu erstrecken.

Anmerkung: Selbst wenn man dies anders sähe, wäre eine Haftung des B jedenfalls auf Basis seiner eigenen Pflichtverletzungshandlung in Gestalt der (vorsätzlich) absprachewidrigen Überlassung des Wagens an C anzunehmen (vgl. Fn. 30). Ein gem. § 278 BGB A zuzurechnendes Vertretenmüssen des B liegt damit vor.

4. Kausaler Schaden

Durch die wirksame Weiterveräußerung hat A einen kausalen Schaden in Höhe des Zeitwerts des Kfz von 95.000 € erlitten, durch die vorherige Beschädigung des Wagens einen Schaden i.H.v. 5.000 €. Letzterer ist auch nicht dadurch entfallen, dass später D das Eigentum an dem Wagen erworben hat, da es für die Anspruchsberechtigung allein auf den Zeitpunkt der Rechtsgutverletzung ankommt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war A noch Eigentümer, wohingegen D von vornherein nur Eigentum am dem bereits beschädigten Kfz erhalten hat.

5. Mitverschulden

Ein mögliches Mitverschulden des A an der späteren Veräußerung des Kfz durch das versehentliche Liegenlassen der Fahrzeugpapiere im Handschuhfach hat insoweit keine anspruchsmindernde Wirkung, als zur Anspruchsbegründung auf das zugerechnete Verhalten des C abgestellt wird, da bei einer vorsätzlichen Schadensverursachung durch den Schädiger ein lediglich fahrlässiges Mitverschulden des Geschädigten regelmäßig keine Berücksichtigung findet.

6. Ergebnis

A hat gegen B einen Schadensersatzanspruch i.H.v. 100.000 € aus §§ 311 Abs. 2 Nr. 2, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB.

II. Anspruch A gegen B auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB

Ein Anspruch des A gegen B wegen einer Verletzung des Besitzes des A als „sonstiges Recht“ i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB scheidet selbst dann aus, wenn man den mittelbaren Besitz überhaupt als deliktsrechtlich schutzfähig ansieht, da das Besitzschutzsystem der §§ 854 ff. BGB generell keine Ansprüche des mittelbaren Besitzers gegen den unmittelbaren Besitzer kennt und diese Wertung nicht über die Annahme deliktsrechtlicher Parallelansprüche unterlaufen werden soll.

III. Anspruch A gegen C auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € aus §§ 535, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

A könnte gegen C zunächst ein Anspruch auf 100.000 € auf Basis einer Verletzung des zwischen B und C bestehenden Schuldverhältnisses aus §§ 535, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zustehen.

1. Schuldverhältnis

Hierfür müsste zwischen B und C als Anknüpfungspunkt zunächst ein Schuldverhältnis vorliegen. In Betracht kommt hier der Abschluss eines Mietvertrages gem. § 535 BGB durch die zwischen B und C getroffene Vereinbarung, dass C den Sportwagen für den Rest der Probefahrtzeit gegen Zahlung von 100 €

und dreimonatiges Rasenmähen zur freien Verfügung erhalten soll. Die Vereinbarung des Rasenmähens als dienstvertraglicher Gegenleistung spricht der Einordnung als Mietvertrag nicht entgegen, da der Mietzins auch in einer Realleistung liegen kann. Insofern handelt es sich um einen schwerpunktmäßig mietrechtlichen, atypischen Vertrag in Form eines Typenkombinationsvertrags, auf den je nach Umständen und Interessenlage entweder nach der sog. Absorptionstheorie das Recht des schwerpunktmäßigen Vertragstyps oder nach der sog. Kombinationstheorie das Recht des jeweils betroffenen Vertragsbestandteils angewendet wird. Welche Methode hinsichtlich der dienstvertraglichen Elemente des Vertrages heranzuziehen ist, kann vorliegend dahinstehen, da es sich bei den in Rede stehenden Pflichtverletzungen des C jedenfalls um eine Verletzungen der mietvertraglichen Sorgfaltspflichten handelt. Ebenfalls dahinstehen kann die genaue dogmatische Herleitung der Grundsätze des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, die je nach Ansicht über eine ergänzende Vertragsauslegung gem. §§ 133, 157 BGB, die Annahme einer richterrechtlichen Rechtsfortbildung auf Basis von § 242 BGB oder eine Analogie zu § 328 BGB begründet werden, da über das Bestehen des Rechtsinstituts als solches ebenso wie die konkreten Anspruchsvoraussetzungen insoweit Einigkeit herrscht.

2. Leistungsnähe des A

Eine Leistungsnähe des A ist gegeben, da dieser bzw. dessen Interesse als Eigentümer mit den Sorgfaltspflichten gegenüber dem Sportwagen als Mietsache bestimmungsgemäß in Berührung kommen.

3. Gläubigerinteresse des B

Ein qualifiziertes Interesse des B an der Einbeziehung des A in die Schutzwirkung des Mietvertrages erscheint indes zweifelhaft. Weder ist B für „Wohl und Wehe“ des A verantwortlich, noch ist ein sonstiges berechtigtes Interesse erkennbar, da zwischen A und B kein besonderes Näheverhältnis vorliegt, sondern es sich bei ihnen vielmehr um Vertragspartner mit entgegengesetzten Interessen handelt.

4. Schutzbedürftigkeit des A

Selbst wenn man das Bestehen eines Gläubigerinteresses und das weitere Kriterium der Erkennbarkeit des geschützten Personenkreises bejahen sollte, steht einem Anspruch jedenfalls die mangelnde Schutzbedürftigkeit des A entgegen. An einer solchen fehlt es regelmäßig, wenn der Dritte bereits über inhaltsgleiche und gleichwertige Ansprüche hinreichend geschützt ist. Vorliegend verfügt A über einen inhaltsgleichen und gleichwertigen Ersatzanspruch gegen B (siehe oben) sowie über weitere Ansprüche gegen C (siehe unten), so dass ein zusätzlicher Anspruch über die Grundsätze des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im Ergebnis ausscheidet.

5. Ergebnis

A hat gegen C keinen Schadensersatzanspruch auf Zahlung von 100.000 € auf Basis der Grundsätze des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter.

IV. Anspruch A gegen C auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € gem. §§ 989, 990 Abs. 1 S. 1 BGB

A könnte gegen C des Weiteren ein Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € gem. §§ 989, 990 Abs. 1 S. 1 BGB zustehen.

1. Vindikationslage zum Zeitpunkt der schädigenden Ereignisse

Hierfür müsste zum Zeitpunkt der beiden schädigenden Ereignisse – der Beschädigung des Hecks und der Weiterveräußerung – zunächst eine Vindikationslage zwischen A und C bestanden haben. Diese liegt vor, wenn A zu diesem Zeitpunkt das Eigentum am Sportwagen innehatte und B Besitzer des Wagens war, ohne über ein Recht zum Besitz zu verfügen. A war zum Zeitpunkt der schädigenden Ereignisse (noch) Eigentümer und C unmittelbarer Besitzer. Fraglich ist indes, ob C gegenüber A gem. § 986 Abs. 1 S. 1 BGB nicht zum Besitz berechtigt war, obwohl er über kein unmittelbar von A abgeleitetes Besitzrecht verfügte. Hierfür wäre gem. § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB eine lückenlose Besitzrechtskette von A über B zu C erforderlich. B ist auf Basis des vorvertraglichen Schuldverhältnisses gem. § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB gegenüber A zum Besitz berechtigt, C gegenüber B aufgrund des zwischen ihnen vereinbarten Mietvertrages gem. § 535 BGB. Indes erfordert eine lückenlose Besitzrechtskette, dass B gegenüber A auch zur Überlassung des Besitzes an C befugt gewesen ist (vgl. § 986 Abs. 1 S. 2 BGB). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da A den Besitz ausdrücklich nur dem B als Kaufinteressenten und zuverlässigen Fahrer überlassen hat, ohne eine (seinen Interessen nicht entsprechende) Benutzung des Sportwagens durch Dritte zu gestatten. Mangels eines Rechts zum Besitz liegt zwischen A und C damit eine Vindikationslage vor.

2. Bösgläubigkeit des C

C war zum Zeitpunkt seines Besitzerwerbs gem. §§ 990 Abs. 1 S. 1 BGB auch bösgläubig i.S.v. § 932 Abs. 2 BGB, wobei aufgrund der Äußerung des C, man müsse A ja nichts von der Überlassung des Wagens erzählen, von positiver Kenntnis auszugehen ist. Jedenfalls wäre eine Annahme des C, B sei als Kaufinteressent zur Weitergabe des schnellen Sportwagens auch an dritte, zumal fahrunerfahrene Personen berechtigt, als grob fahrlässig einzustufen.

3. Verschlechterung der Sache oder Unmöglichkeit der Herausgabe

Durch den Heckschaden hat sich die Sache gem. § 989 Var. 1 BGB verschlechtert, durch den gutgläubigen Wegerwerb durch D ist die Herausgabe gem. § 989 Var. 3 BGB unmöglich geworden.

4. Verschulden

C hat die Verschlechterung des Wagens gem. §§ 989, 276 Abs. 1 S. 1 Alt. 2, Abs. 2 BGB fahrlässig und die Unmöglichkeit der Herausgabe gem. §§ 989, 276 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB vorsätzlich verschuldet.

5. Rechtsfolge: Schadensersatz

Gem. §§ 249, 251 Abs. 1 BGB ist C A zum Schadensersatz i.H.v. 100.000 € verpflichtet.

6. Ergebnis

A hat gegen C einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 € aus §§ 989, 990 Abs. 1 S. 1 BGB.

V. Anspruch A gegen C aus § 823 Abs. 1 BGB

Darüber hinaus könnte A gegen C wegen der Verletzung seines Eigentums ein Schadensersatzanspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB zustehen.

1. Keine Sperrwirkung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses

Voraussetzung hierfür wäre, dass die Anwendbarkeit des Deliktsrecht nicht durch die allgemeine Sperrwirkung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses ausgeschlossen ist, die nach h.M. auch zugunsten des bösgläubigen Besitzers gilt. Vorliegend könnte die Sperrwirkung durch die Rechtsgrundverweisung des § 992 BGB (Haftung des deliktischen Besitzers) mit Blick auf die Weiterveräußerung des Kfz an D allerdings entfallen, sofern C sich den Besitz durch verbotene Eigenmacht oder durch eine Straftat verschafft hat. Zum Zeitpunkt der Besitzerlangung von B hat C zwar weder in verbotener Eigenmacht gehandelt noch eine Straftat begangen. Allerdings hat C sich durch Eintragung seines Namens in der Zulassungsbescheinigung Teil II, spätestens aber durch die Veräußerung des Kfz an D vorsätzlich eine fremde bewegliche Sache durch äußerlich erkennbares Verhalten rechtswidrig zugeeignet und damit eine Unterschlagung gem. § 246 Abs. 1 StGB begangen. Insofern ist umstritten, ob die Rechtsgrundverweisung des § 992 BGB auch in jenen Fällen Anwendung finden soll, in denen der Besitzer nicht bereits beim erstmaligen Besitzerwerb, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Straftat in Gestalt einer Unterschlagung begeht. Hiergegen könnte zwar sprechen, dass § 992 BGB den Begriff der Verschaffung des Besitzes verwendet und damit nur die erstmalige Erlangung des Besitzes und eine hiermit einhergehende Störung des äußeren Rechtsfriedens meinen könnte. Abgesehen davon, dass die h.M. etwa i.R.v. § 986 BGB auch die spätere Umwandlung von Fremdin Eigenbesitz als Erlangung des Besitzes begreift, spricht i.R.v. § 992 BGB aber insbesondere die mangelnde Schutzwürdigkeit des sich durch eine Straftat zum Eigenbesitzer aufschwingenden unmittelbaren Besitzers gegen dessen Privilegierung durch die Sperrwirkung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses und damit für eine Anwendung des §§ 992 BGB auch im Falle einer späteren Unterschlagung. Der Anwendungsbereich von § 823 Abs. 1 BGB ist damit, soweit es die Veräußerung des Sportwagens betrifft, gem. § 992 Alt. 2 BGB eröffnet.

2. Eigentumsverletzung durch kausale Verletzungshandlung

C hat das Eigentum des A durch die diesem gegenüber wirksame Übereignung des Sportwagens an D unmittelbar verletzt.

3. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Rechtsgutsverletzung indiziert; die Wirksamkeit des gutgläubigen Erwerbs ändert nichts an der Rechtswidrigkeit der Verfügung.

4. Verschulden

C handelte bei der rechtswidrigen Veräußerung des Kfz vorsätzlich i.S.d. § 276 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB

5. Kausaler Schaden

Durch die wirksame Verfügung über den Sportwagen ist A ein Schaden in Höhe des Sachwerts zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung, hier also 95.000 €, entstanden, den C gem. §§ 249 Abs. 1, 251 Abs. 1 BGB zu ersetzen hat.

6. Ergebnis

A hat gegen C einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 95.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB.

VI. Anspruch A gegen C aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 Abs. 1 StGB

Durch die Unterschlagung gem. § 246 Abs. 1 StGB hat C zudem ein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB verletzt und ist dementsprechend auch aus dieser Norm zum Ersatz von 95.000 € verpflichtet.

VII. Anspruch A gegen C aus § 826 BGB

Voraussetzung eines Anspruchs aus § 826 BGB ist die rechtswidrige Verursachung eines Schadens durch eine sittenwidrige Schädigungshandlung, wobei der Anspruchsgegner „doppelten" Vorsatz sowohl hinsichtlich der Tatumstände der Schädigungshandlung als auch der Schadenszufügung haben muss. Mit der Begehung einer strafbaren Unterschlagung zulasten des A hat C eine dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprechende und damit sittenwidrige Schädigungshandlung vorgenommen, die bei A zu einem Vermögensschaden in Höhe des Wertes des Kfz geführt hat. Hierbei handelte C auch vorsätzlich, da ihm die Umstände seiner Handlung bekannt waren und er den Schaden des A wissentlich herbeigeführt hat. A hat daher gegen C auch aus § 826 BGB einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 95.000 €.

VIII. Anspruch A gegen C aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB

Ferner könnte A gegen C ein Anspruch auf Herausgabe des von D gezahlten Kaufpreises aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB zustehen.

1. Entgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten

Hierfür müsste C zunächst als Nichtberechtigter über einen Gegenstand entgeltlich verfügt haben. Eine Verfügung ist jede Aufhebung, Übertragung, Belastung und Inhaltsänderung eines Rechts, mithin auch die Eigentumsübertragung eines Sportwagens gem. §§ 929 ff. BGB. Als C D den Wagen gegen ein Entgelt von 90.000 € übertragen hatte, handelte er auch ohne Berechtigung.

2. Wirksamkeit der Verfügung gegenüber dem Berechtigten

Die Verfügung des C an D war dem A gegenüber als gutgläubiger Erwerb gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB wirksam (siehe oben).

3. Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten

Der Inhalt und wirtschaftliche Wert des Anspruchs hängen vorliegend davon ab, welche Rechtsposition als „durch die Verfügung" Erlangtes i.S.v. § 816 Abs. 1 S. 1 BGB zu verstehen ist. Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht ist hierunter aufgrund des Wortlauts der Norm die durch die Verfügung über die Sache unmittelbar erlangte Befreiung von der schuldrechtlichen Verbindlichkeit zu verstehen. Da diese in natura nicht herausgegeben werden kann, schulde der Verfügende gem. § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz, wobei der Wert der Befreiung von der schuldrechtlichen Verbindlichkeit i.S.d. § 818 Abs. 3 BGB noch in seinem Vermögen vorhanden ist und er somit stets den objektiven Wert des Verfügungsgegenstandes herauszugeben habe. Nach dieser Ansicht müsste C A daher im Ergebnis den objektiven Wert des Sportwagens i.H.v. 95.000 € ersetzen. Im Gegensatz hierzu versteht die h.M. unter dem gem. § 816 Abs. 1 S. 1 BGB Erlangten die im Zusammenhang mit der Verfügung aufgrund des Kausalgeschäfts erlangte Gegenleistung. Dies wäre vorliegend der von C durch die Handy-Überweisung des D erworbene Auszahlungsanspruch gegen seine Bank i.H.v. (nur) 90.000 €. Auch soweit C einen Teil dieser Summe möglicherweise schon für seine Flugreise nach Barbados ausgegeben hat, wäre der dem A gem. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292 Abs. 1, 989, 990 Abs. 1 S. 1 BGB zustehende Ersatzanspruch auf den insofern geringeren Wert der erlangten Gegenleistung begrenzt. Orientiert man sich bei der Auslegung von § 816 Abs. 1 S. 1 BGB eng am Wortlaut der Norm, erscheint ein auf den Wert der Verbindlichkeit gerichteter Anspruchsinhalt dogmatisch auf den ersten Blick zwingend, da die unmittelbare rechtliche Folge einer Verfügung in der Tat in der Befreiung von der zugrundeliegenden schuldrechtlichen Verbindlichkeit liegt. Indes sprechen sowohl rechtssystematische wie teleologischpraktische Argumente letzten Endes für die h.M. So liegt dem (verschuldensunabhängigen) Kondiktionsrecht allgemein das Prinzip zugrunde, dass der Schuldner lediglich die von ihm rechtsgrundlos erlangten Vorteile herauszugeben hat, soweit nicht die zusätzlichen Voraussetzungen einer verschärften Haftung vorliegen. Dieses Prinzip würde durch die letztlich unbedingte Haftung auf den Wert des Verfügungsgegenstandes im Ergebnis unterlaufen, zumal eine solche Auslegung in Konflikt mit der dem § 816 BGB verwandten Vorschrift des § 285 BGB treten würde und ihre dogmatisch etwas feinsinnig anmutenden

Annahme in der Gesetzgebungshistorie keinerlei Stütze finden. Demgegenüber erscheint es ebenso naheliegend wie praxisgerecht, in § 816 BGB den kondiktionsrechtlichen Spezialfall eines Anspruchs auf das stellvertretende commodum zu sehen, der sich auf den wegen der Verfügung konkret erlangten Gegenstand und nicht auf einen erst noch zu bestimmenden, objektiven Gegenstandswert richtet.

Anmerkung: Die Gegenansicht ist hier selbstverständlich sehr gut vertretbar. Gleiches gilt bei entsprechender Begründung auch für die mittlerweile zahlreichen (Unter-)Ansichten, die zum „klassischen" Problemkomplex des Anspruchsinhalts bei § 816 Abs. 1 S. 1 BGB innerhalb der Literatur vertreten werden.

4. Ergebnis

A hat gegen C einen Anspruch aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB auf Abtretung des gegenüber der Bank des C bestehenden Auszahlungsanspruchs i.H.v. 90.000 €. Soweit C für die Flugreise nach Barbados ggf. bereits Geld ausgegeben hat, ist er A zum Ersatz verpflichtet.

IX. Ansprüche A gegen C aus §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2 BGB

Schließlich stellt die unberechtigte Veräußerung des Eigentums des A vonseiten des C auch eine angemaßte Eigengeschäftsführung i.S.v. § 687 Abs. 2 BGB dar, so dass A von C auch gem. §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 678 BGB Schadensersatz wegen des Verlusts des Eigentums am Sportwagen in Höhe des Zeitwerts von 95.000 € verlangen könnte, wobei auch das hierfür erforderliche Übernahmeverschulden in Form des Vorsatzes zum Zeitpunkt der unberechtigten Veräußerung des Wagens vorliegt. Alternativ könnte A auch lediglich die Herausgabe des erlangten Kaufpreises i.H.v. 90.000 € gem. §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667 Var. 2 BGB verlangen, sofern er sich zur Geltendmachung dieses Anspruchs entscheidet.

X. Ergebnis Frage 2

A hat gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € aus §§ 311 Abs. 2 Nr. 2, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB. Gegen C hat A einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 100.000 € aus §§ 989, 990 Abs. 1 S. 1 BGB. Darüber hinaus stehen A hiermit konkurrierende Schadensersatzansprüche auf Zahlung von 95.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB, § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 246 Abs. 1 StGB, § 826 BGB und §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 678 BGB sowie schließlich Herausgabeansprüche im Wert von 90.000 € aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB und §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667 Var. 2 BGB zu. Die Ansprüche gegen B und C stehen zueinander im Verhältnis der Gesamtschuldnerschaft gem. § 421 S. 1 BGB.

Frage 3: Ansprüche D gegen A auf Herausgabe des Zweitschlüssels

I. Anspruch D gegen A aus § 985 BGB

D könnte gegen A einen Anspruch auf Herausgabe des bei A befindlichen Zweitschlüssels für den Sportwagen aus § 985 BGB haben. Hierfür müsste D Eigentümer des ursprünglich A gehörenden Schlüssels geworden sein. Mangels eigenständigen Übertragungsaktes käme ein Eigentumserwerb allein im Zuge des gutgläubigen Erwerbs des Sportwagens gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB in Betracht. Ein gleichzeitiger Eigentumsübergang an dem Schlüssel wäre insofern zu bejahen, wenn es sich bei ihm um einen wesentlichen Bestandteil des Sportwagens i.S.d. § 93 BGB handeln würde, da wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand eigener Rechte sein können und das Eigentum an ihnen folglich mit dem Eigentum der Hauptsache übergeht. Gem. § 93 BGB sind wesentliche Bestandteile indes nur solche Sachen, die unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung von der Hauptsache nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere Gegenstand zerstört oder in seinem Wesen verändert würden. Dies trifft auf einen Zweitschlüssel, der sich problemlos ohne negative Folgen von einem Kfz körperlich trennen lässt, allerdings nicht zu. Ein Autoschlüssel ist vielmehr nur dazu bestimmt, dem wirtschaftlichen Zweck eines Kfz zu dienen und stellt somit ein Zubehör i.S.d. § 97 BGB dar, für dessen Übereignung es eines eigenen Übertragungsaktes bedarf. Selbst wenn man annähme, dass mit der auf den Sportwagen bezogenen Einigung gem. § 929 S. 1 BGB konkludent auch die Übereignung sämtlicher Zweitschlüssel erklärt wurde, scheitert ein gutgläubiger Erwerb des bei A befindlichen Zweitschlüssels jedenfalls an der hierfür noch erforderlichen Übergabe. D hat daher gegen A keinen Anspruch auf Herausgabe des Zweitschlüssels aus § 985 BGB.

II. Weitere Anspruchsgrundlagen

Andere erfolgversprechende Anspruchsgrundlagen zur Herausgabe des Schlüssels sind nicht ersichtlich.

Anmerkung: Die Entscheidung des BGH geht insofern ausschließlich auf den Anspruch aus § 985 BGB ein. Eine eigenständige Diskussion weiterer möglicher Anspruchsgrundlagen wird von Bearbeiter*innen nicht erwartet, wäre (je nach individueller Begründung) aber ggf. gesondert zu honorieren. Denkbar wäre allenfalls ein auf § 242 BGB gestützter Herausgabeanspruch, sofern man das Auseinanderfallen des Eigentums am Kfz und am zugehörigem Schlüssel bereits als Sonderverbindung im Sinne eines qualifizierten sozialen Kontakts einordnen wollte und davon ausginge, dass das Behalten eines Zweitschlüssels, für das der

ursprüngliche Eigentümer der Hauptsache im Gegensatz zum Neueigentümer keinerlei wirtschaftlich sinnvolle Verwendung mehr hat, als treuwidrig einzustufen ist. Dem steht allerdings entgegen, dass unmittelbar auf dem Gebot von Treu und Glauben fußende Ansprüche aus systematischen Gründen wenn überhaupt nur mit äußerster Zurückhaltung anzuerkennen sind und D sich (jedenfalls de jure) gegen eine unbefugte Verwendung des Zweitschlüssels (ggf. auch vorbeugend) zur Wehr setzen kann (vgl. § 1004 Abs. 1 BGB). Mag der Gedanke, dass eine fremde Person über einen Zweitschlüssel zu seinem Sportwagen verfügt, für D verständlicher Weise auch höchst unangenehm sein, wird hierdurch jedenfalls kein dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprechender Zustand geschaffen, gegen den die Rechtsordnung zwingend Abhilfe schaffen müsste.

III. Ergebnis Frage 3

D hat gegen A keinen Anspruch auf Herausgabe des noch bei ihm befindlichen Zweitschlüssels.